

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1685/2530

นาย สวัสดิ์ พัฒญ์
นาย ผง พัฒญ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

ผู้ร้องมิได้ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกและได้จัดการแบ่งมรดกให้แก่ทายาทแล้ว แม้การแบ่งทรัพย์สินมรดกจะไม่ถูกต้องตามส่วนที่ทายาทควรจะได้ตามกฎหมาย ก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันต่างหากเพราะทายาทส่วนมากเห็นว่าผู้ร้องเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายมากกว่าผู้คัดค้าน จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะถอน ผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย.

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าผู้ร้องละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องให้การว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกครบถ้วน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือมีเหตุสมควรให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายหรือไม่ ผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาทและเบียดบังเอาที่ดินมรดกเป็นของผู้ร้องเสียเอง โดยผู้คัดค้านมีนายผ่อง พัฒน์ ทายาทคนหนึ่งของผู้ตายมาเบิกความว่า หลักจากเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ร้องยังไม่ได้แบ่งมรดกให้แก่ทายาทเลยนายช่างแม้จะได้รับส่วนแบ่งก็ไม่ใช่เป็นธรรม แต่พยานกลับเบิกความตอบทนายผู้ร้องว่า เคยบอกทนายว่าผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนี้เหมาะสมแล้ว และนายสำราญ โพธิ์กิ่ง รัชการการที่สำนักงานที่ดินอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นพยานผู้คัดค้านเบิกความว่า หลักจากผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็นำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินมาลงชื่อในฐานะของผู้จัดการมรดก และยังโอนมรดกให้แก่ผู้คัดค้านกับนายช่างและนายแผน พยานเคยใกล้เคียงให้ระงับข้อพิพาท แต่ผู้คัดค้านจะเอามากกว่าที่ได้รับแล้วผู้ร้องก็ยอมทุกอย่าง ส่วนผู้ร้องมีนายช่าง พัฒน์ นายแผน พัฒน์ ทายาทของผู้ตายมาเบิกความว่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการศพผู้ตายและแบ่งที่ดินให้แล้วและนายแผนยังเบิกความด้วยว่าผู้คัดค้านไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเนื่องจากเป็นคนขี้เหล้าเมายาตามคำเบิกความของพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านและหลักฐานการโอนที่ดินเป็นของผู้ร้องและทายาทบางคน รวมทั้งผู้คัดค้านก็ปรากฏว่า ทายาทอื่น ๆ ให้ความยินยอมแล้ว จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องยังมิได้ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกและได้จัดการแบ่งมรดกให้แก่ทายาทแล้ว แม้การแบ่งทรัพย์สินมรดกจะไม่ถูกต้องตามส่วนที่ทายาทควรจะได้ตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันต่างหาก เพราะทายาทส่วนมากก็เห็นว่าผู้ร้องเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายมากกว่าผู้คัดค้าน ศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พินิจพิจารณากลับ ให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล
ให้เป็นพับ.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>